

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1270/2533

นายสำรอง สมไพบูลย์

โจทก์

นายณรงค์ ปิยะประภาพันธ์

จำเลย

นายณรงค์ ปิยะประภาพันธ์ จำเลย ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยฎีกา มีทางชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 177)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยไปจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินบางส่วนให้โจทก์ภายในหลักหินทั้งสี่ด้านรอบบ้านโจทก์ คือ ทางด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือภายในหลักหินเลขที่ 2597 ทิศตะวันตกเฉียงใต้ภายในหลักหินเลขที่ 8026 ด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ ภายในหลักหินเลขที่ 32108 ด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือภายในหลักหินเลขที่ 6174 ให้แก่โจทก์ หากขัดขึ้นให้ถือเอาคำพิพากษาเป็นการแสดงเจตนาของจำเลย ถ้าไม่สามารถจดทะเบียนโอนกันได้ให้จำเลยชดใช้เงินจำนวน 100,000 บาท แก่โจทก์ พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ ให้ยกฟ้องแย้งของจำเลย

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินภายในกรอบเส้นสีแดงตามแผนที่เอกสารหมายเลข 4 ให้แก่โจทก์นอกจากที่แก้ไขเป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 171,170)

คำสั่ง

อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ แต่ห้ามทำนิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับที่ดินพิพาท
ระหว่างฎีกา ให้ศาลชั้นต้นแจ้งคำสั่งให้เจ้าพนักงานที่ดินทราบ

อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ แต่ห้ามทำนิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับที่ดินพิพาท
ระหว่างฎีกา ให้ศาลชั้นต้นแจ้งคำสั่งให้เจ้าพนักงานที่ดินทราบ

(นาม ยิ้มแย้ม-ไพฑูรย์ เนติโพธิ์-โสภณ จันทรมะ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ